

0032604-41.2015.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7560/2015 - 1º

Distrito Policial de Osasco, 762/2015 - 1º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0032604-41.2015.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0032604-41.2015.8.26.0405

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7560/2015 - 1º

Distrito Policial de Osasco, 762/2015 - 1º Distrito Policial de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Anoto, inicialmente, que este Magistrado assumiu, de fato, a 4ª Vara Criminal de Osasco no dia 28 de junho de 2021, sendo este o seu primeiro contato com o presente

feito.

DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA foi condenada, às fls. 253/255, às penas de 01(um) ano, 11(onze) meses e 10(dez) dias de reclusão e 192(cento e noventa e dois) dias-multa por infração aos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos Lei nº 11.343/06, aplicado o benefício estabelecido no § 4º do art. 33.

O trânsito em julgado para a acusação se deu em 22 de agosto de 2016 (fls. 263).

Nesse ponto, a despeito do teor da manifestação ministerial de fls. 319/320, consigne-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão acusatória depende do trânsito em julgado para ambas as partes, o que, todavia, não altera o termo inicial de sua contagem, que é, efetivamente, a data do trânsito em julgado para a acusação, a teor do disposto no art. 112, I, primeira parte, do CP. Assim, a partir do momento em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, o termo inicial da prescrição da pretensão executória retroage ao trânsito em julgado para a acusação.

Ainda, segundo informações constantes da folha de antecedentes de fls. 350/353, a condenada consta como "egresso", não tendo sido cumprido o mandado de prisão expedido em decorrência desta condenação.

Dessa forma, considerando-se o montante da pena aplicada, operou-se a prescrição da pretensão executória estatal.

Ante o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso IV, 110 e 112, inciso I, tudo do Código Penal.

Expeça-se contramandado de prisão.

Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Ainda, certifique-se se há bens apreendidos nos autos e que estejam pendentes de destinação. Em caso afirmativo, deem-se vistas as partes, à Acusação e à(s) Defesa(s) (Defesa constituída: intimação pelo DJE), para manifestação no prazo comum de 10 dias.

Não havendo manifestação (ou oposição) das partes, presume-se o desinteresse, motivo pelo qual ficam autorizados a doação/leilão/destruição a critério do juízo corregedor. Oficie-se para esta finalidade.

Havendo drogas apreendidas, determino a destruição. Oficie-se.

Vale a presente decisão como ofício.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Ciência às partes.

P.R.I.C.

Osasco, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA